

1048 - 7



כ"ט תשרי תשנ"ו
23 אוקטובר 1995
מספרנו: 5629-0365

תל-אביב-יפו
המשפטי
האזרחית
5218013
5218489

עיריית
השרות
המחלקה
טלפון:
פקס:

איכות נמוכה

אל: אינג' דוד רבינוביץ - מנהל מח' פיקוח בניה

מאת: נאוה ליהוד - מנהלת לשכת היוהמ"ש לעירייה

הנדון: צו הריסה מינהלי 330/95 - רח' תרדיון 7

מאחר ולא ניתן היה לבצע את הצו בחג סוכות, מצ"ב מוחזר הצו לשם הכנת צו הריסה חדש, באם ניתן, או להכנת דו"ח להגשת משפט.

ב ב ר כ ה

נאוה ליהוד

מנהלת לשכת היוהמ"ש לעירייה

העתקים:

מר מאיר דורון - מנכ"ל העירייה

מר שמואל שחר - מנהל האגף לשיפור פני העיר ות"



עיריית תל-אביב-יפו

השירות המשפטי
לשכת היועץ המשפטי

אבן גבירול 69 תל-אביב-יפו 64162 (פקס 5218489) טלפון 5218352

תאריך 2.10.95

מספר הצו 330/95

לכבוד
משטרת ישראל

א.ג.נ.,

הנדון: צו הריסה מינהלי נגד מבנה

בכתובת גרצ'ין 7

לגבי צו הריסה מינהלי שהוצא נגד המבנה הנ"ל ע"י יו"ר הוועדה לתכנון ולבנייה
תל-אביב-יפו, בכתובת גרצ'ין 7, לא נתקבלה בעירייה
כל הודעה בדבר צו תקף המונע או המעכב את ביצוע ההריסה.

גכמוד רב,
ניצח קונסטוק, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה



עיריית תל-אביב-יפו

השירות המשפטי
לשכת היועץ המשפטי

אבן גבירול 69 תל-אביב-יפו 64162 (פקס 5218489) טלפון 5218352

תאריך 2-10-95

מספר הצו 330/95

לכבוד
משטרת ישראל

א.ג.נ.,

הנדון: צו הריסה מינהלי נגד מבנה

בכתובת 7 ארזיאל

לגבי צו הריסה מינהלי שהוצא נגד המבנה הנ"ל ע"י יו"ר הוועדה לתכנון ולבנייה
תל-אביב-יפו, בכתובת 7 ארזיאל, לא נתקבלה בעירייה
כל הודעה בדבר צו תקף המונע או המעכב את ביצוע ההריסה.

מכבוד רב,
ניצה (קונשטינק, עו"ד)
היועצת המשפטית לעירייה

איכות נמוכה



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל הבינוי והתשתית
האגף לשיפור פני העיר

28/9/95

תאריך

330/95

מספר צו

לכבוד

מ.ר. ק.צ. א.ל.

להלן

מרחב

משטרת ישראל

נכבדי,

הנדון: סיוע לביצוע ☒ צו הריסה ☐ פינוי המבנה

ניתן צו להריסה ברחוב 13 מס' 7 ☒ אשר נבנה ללא היתר חוקי.

ניתן צו לפינוי המבנה ברחוב _____ מס' _____ ☐

מצורף בזה צו ☒ הריסה מינהלי

☐ הריסה שיפוטי

☐ לפינוי המבנה

15, 10, 95

מועד אחרון לביצוע הצו הוא

אבקשך לתאם עמי מועד לקבלת סיוע מהמשטרה לביצוע הצו הנ"ל.

בכבוד רב,

מנהל אגף

שיפור פני העיר

ותפקידים מיוחדים

העתק: תיק הצו

11/94

51538

16316 11/93



330/95

מספר הצו:

צו הריסה מינהלי

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 238 א' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, ולאחר שהוגש לי תצהיר חתום בידי מהנדס, שהוסמך לכך ע"י מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו,

המציין כי בגוש 6135 חלקה 2344

רחוב 7 322 תל-אביב-יפו,

מוקמת ללא היתר כדון ק"מ א"ר ה"ר ה"ר ה"ר

כשפרטי הבנייה מתוארים בהודעה להגשת משפט ובסקיצה המצורפים (להלן - הבניין החורג), וכי נתקיימו יתר התנאים המפורטים בסעיף 238 א' (א) לחוק, הנני מצווה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לעירייה, כי הבניין החורג ייהרס, יפורק ויסולק. ההודעה להגשת משפט והסקיצה והתצהיר על נספחיו הם חלק בלתי נפרד מצו הריסה מינהלי זה.

2. צו הריסה מנהלי זה יחול גם על כל תוספת בנייה ללא היתר שנתווספה לבניין החורג אחרי מתן הצו, ולא יהא צורך במתן צו נוסף לגבי תוספת בנייה כאמור.

3. צו הריסה מנהלי זה ניתן לביצוע בתום 24 שעות משעת הדבקתו על מקום הנראה לעין בבניין החורג או במקרקעין עליהם הוא הוקם.

4. הרואה עצמו נפגע על ידי צו ההריסה המנהלי הזה רשאי לבקש מבית המשפט את ביטולו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תוקפו של הצו כל עוד בית משפט לא יצווה אחרת. לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי, אלא אם הוכח בפניו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדון, או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.

27-09-1995

תאריך

רוני מילוא

יו"ר הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

העתק נכון
ומתאים למקור

מילוי וזיהוי
מחברת

לידיעת בעל המבנה:

אם בית המשפט יוציא צו המתלה או מבטל צו הריסה זה - חובה עליך למסור את הצו מיד לידי היועץ המשפטי לעירייה, בקומה 9, חדר 913, בבניין העירייה בכיכר מלכי ישראל, תל-אביב-יפו.

אישור הדבקה

1050

שעה 1.10.95

מאשר בזה כי בתאריך

אני החתום מטה

הדבקתי את צו ההריסה המנהלי הזה במקום הנראה לעין.

חתימת המדביק

שם המדביק

צו הריסה מינהלי

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 238 א' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, ולאחר שהוגש לי תצהיר חתום בידי מהנדס, שהוסמך לכך ע"י מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו,

המציין כי בגוש 6135 חלקה 2344

רחוב 7 322 תל-אביב-יפו,

מוקמת ללא היתר כדין הק"מ - פק"ר רט"ב - 86 הצ"ו/86

כשפרטי הבנייה מתוארים בהודעה להגשת משפט ובסקיצה המצורפים (להלן - הבניין החורג), וכי נתקיימו יתר התנאים המפורטים בסעיף 238 א' (א) לחוק, הנני מצווה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לעירייה, כי הבניין החורג ייהרס, יפורק ויסולק. ההודעה להגשת משפט והסקיצה והתצהיר על נספחיו הם חלק בלתי נפרד מצו הריסה מינהלי זה.

2. צו הריסה מנהלי זה יחול גם על כל תוספת בנייה ללא היתר שנתווספה לבניין החורג אחרי מתן הצו, ולא יהא צורך במתן צו נוסף לגבי תוספת בנייה כאמור.

3. צו הריסה מנהלי זה ניתן לביצוע בתום 24 שעות משעת הדבקתו על מקום הנראה לעין בבניין החורג או במקרקעין עליהם הוא הוקם.

4. הרואה עצמו נפגע על ידי צו ההריסה המנהלי הזה רשאי לבקש מבית המשפט את ביטולו, אולם הגשת הבקשה לא תתלה את תוקפו של הצו כל עוד בית משפט לא יצווה אחרת. לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי, אלא אם הוכח בפניו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין, או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.

27-09-1995

תאריך

רוני מילוא

יו"ר הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל-אביב-יפו

העתק נכון
ומתאים למקור

מיכל רותם
עוזרת ראשית ליועץ המשפטי לעירייה

לידיעת בעל המבנה:

אם בית המשפט יוציא צו המתלה או מבטל צו הריסה זה - חובה עליך למסור את הצו מיד לידי היועץ המשפטי לעירייה, בקומה 9, חדר 913, בבניין העירייה בכיכר מלכי ישראל, תל-אביב-יפו.

אישור הדבקה

אני החתום מטה _____ מאשר בזה כי בתאריך _____ שעה _____

הדבקתי את צו ההריסה המנהלי הזה במקום _____ הנראה לעין.

חתימת המדביק

שם המדביק



תצהיר לפי סעיף 238 א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965

אני הח"מ ליבורקין ולדימיר לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אחרת אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

1. אני משמש כמהנדס באזור מזרח במחלקה לפקוח בניה של עיריית תל אביב - יפו והוסמכתי לתת תצהיר לפי סעיף 238 א' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 : על ידי מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו.

2. לפי מיטב ידיעתי האישית הוקמה גדר מרשת ובד יוטה בגוש 6135 חלקה 107, 74, 38 בכתובת תרדיון 7 (להלן "הבנין") שפרטיו מפורטים בהודעה להגשת משפט המצורפת לתצהיר זה לרבות סקיצה המתארת את הבניה הבלתי חוקית, הדו"ח והסקיצה מהווים חלק בלתי נפרד מתצהיר זה.

3. לפי ידיעתי האישית הקמת הבנין נסתיימה אך עברו לא יותר משישים יום לפני הגשת תצהיר זה.

4. ביום הגשת תצהיר זה אין הבנין מאוכלס.

_____ חתימה

תאריך 17.09.95

אישור

הנני לאשר כי ביום 17.09.95 הופיע בפני מר ליבורקין ולדימיר המוכר לי אישית, ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי אחרת יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו.

_____ חתימה

אסתר לוי, עו"ד
תובעת בכירה

העתק נכון
ומתאים למקור

מיסל וימר-שקנא, עו"ד
עמדת אש"מ לענין המשפט הע"מ



1:9ד

תיק טיפול: 43-95-0493
תיק בנין: 4048-007/0
תאריך: 17.09.95

עיריית תל אביב - יפו
הועדה לתכנון ולבניה
למרחב תכנון מקומי

950330

הודעה להגשת צו הריסה מנהלי

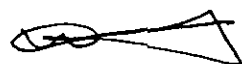
המהנדס האיזורי: זילברמן חיים
מפקח הבניה: ליבורקין ולדימיר
ביקר במקום בתאריך: 14.09.95
ביקר במקום בתאריך: 14.09.95

נ א ש ס י ס

תל ענין	שם	זהות	רחוב	בית	עיר
---------	----	------	------	-----	-----

מ ק ו ס ה ע ב י ר ה

רחוב	בית	שכונה	חלקה / גוש
תרדיון	7	התקווה	6135/ 244 , 74,74,07

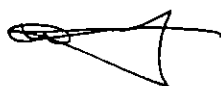


תאור קיים במגרש: שטח פתוח

מקום העבירה: קומת קרקע

נושא המשפט: בנו גדר מעמודי ברזל רשת ובד יוטה באורך א-ב של 11,50 מ' ובגובה של 2.10 מ' כמסומן בתרשים המצ"ב מס' 1.

חומרי מבנה: עצמודי ברזל, רשת, גן יוטה



המבנה או השימוש שלא כדין הם: בלי היתר

תוצאות הבניה: סגרו שטח פתוח
עבירה בוצעה בתאריך:

09/95 בחודשים:

הוראות המפקח הראשי, מח' הבנין
נא לדרוש: 1) צו הריסה / סתימה / סגירה / התאמה / הפסקת שימוש / מידע / ידועה / ע"י הנאשם
להשאיר בתוקף צו הפסקת עבודה בקומה

ש"ח

2) אגרות ותשלומים בסד:
חושב לפי:

חתימת מפקח איזורי:

חתימת מנהל המחלקה:

העתק נכון
ומתאים למקור

מיכאל ווינר / עו"ד
עו"ד / מיכאל ווינר / עו"ד

העתק נכון
ומתאים למקור

מילת ומל שרגאן צווייז
עודת וישעת וויסל המשטרה וטסיה

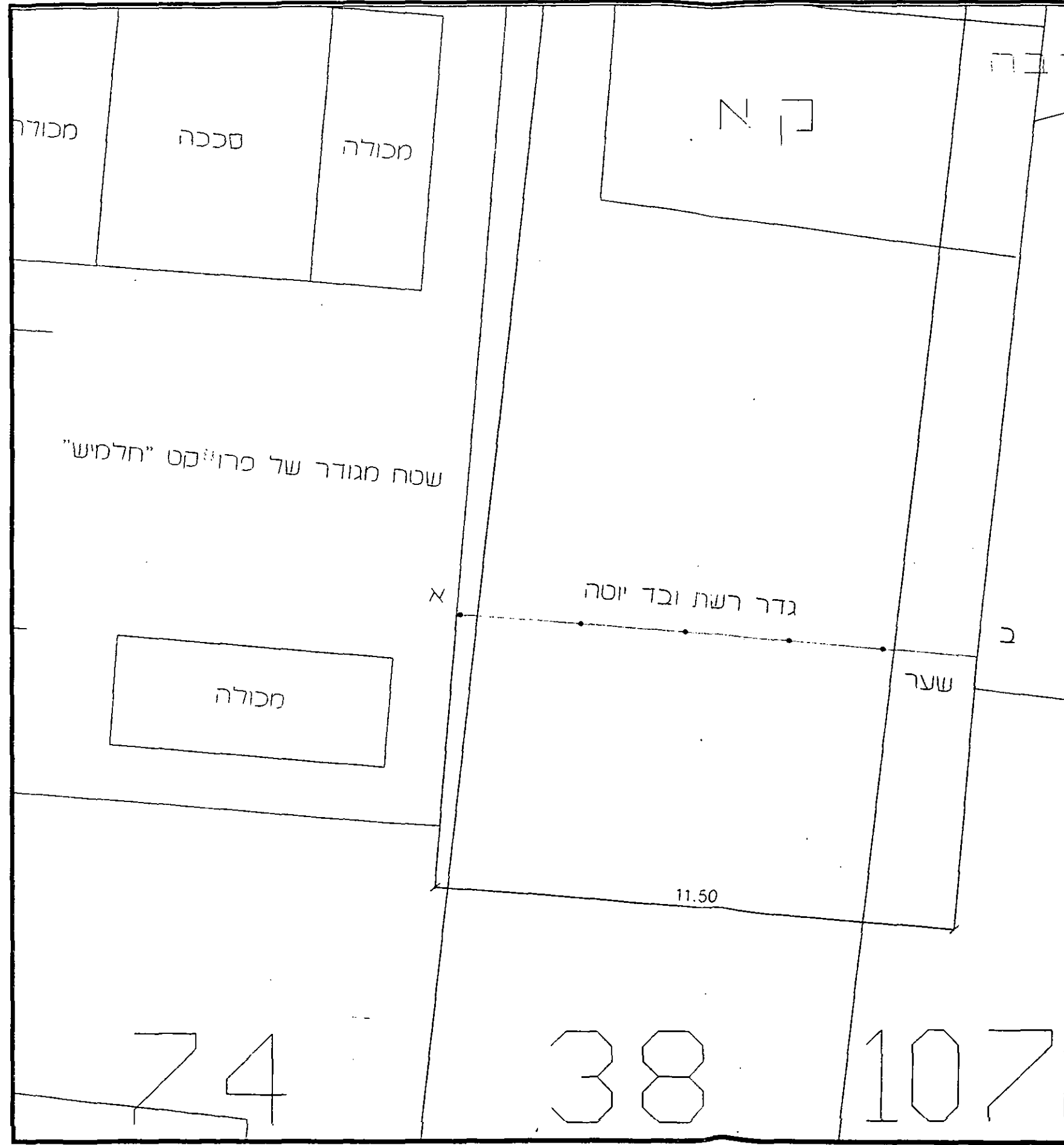
עיריית תל אביב יפו - מינהל ההנדסה

קנ"מ - 1:100

קומת קרקע

תרשים מס' 1

מחלקת פקוח על הבניה



תיק טיפול מס': 43950493
 תיק בנין מס': 4048-007
 גוש: 6135
 חלקה: 38, 74, 107
 רחוב: תרדיון
 מס' בית: 7
 שם הנאשם מס' 1: צו הריסה מנהרי

שם עורך התרשים: ליבורקין וכדימיר

תאריך: 17.09.1995 חתימה:



מקרא
 בלוקים
 בטון
 להריסה
 חומר אחר

קנ"מ - 1:1250

תרשים סביבה

